



PUTUSAN

Nomor 12080 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **PUTRA ANANDA**;
Tempat Lahir : Hutabaru Siundol;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/14 Agustus 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Huta Baru Siundol, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Kelas III SMK;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibuhuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 12080 K/Pid.Sus/2025



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas tanggal 9 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PUTRA ANANDA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak PUTRA ANANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
3. Menyatakan Anak PUTRA ANANDA tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna biru dengan nomor 0857 6356 7285;Dirampas untuk Negara;
 - 42 (empat puluh dua) bal yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna cokelat dengan berat bruto 44.923,62 (empat puluh empat ribu koma sembilan ratus dua tiga koma enam dua) gram dan berat neto 44,066,82 (empat puluh empat ribu koma enam puluh enam koma delapan dua) gram;
 - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) buah plastik assoy warna hitam;
 - 14 (empat belas) buah goni/karung;
 - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) buah plastik assoy warna hitam;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 12080 K/Pid.Sus/2025



- 14 (empat belas) buah goni/karung;
- 14 (empat belas) buah karton;
- 14 (empat belas) buah plastik hitam;
- 5 (lima) bungkus kopi;
- 1 (satu) unit mobil Avaza warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1320 BH;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme warna biru 0821 8034 6305;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna oren dengan Nomor 0812 6022 9098;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ismail Pulungan dan Menanti Pulungan;

5. Menetapkan agar Anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbh tanggal 17 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PUTRA ANANDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak PUTRA ANANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak PUTRA ANANDA melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, disertai syarat khusus berupa Anak PUTRA ANANDA wajib melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sampai tamat serta Anak PUTRA ANANDA tidak boleh keluar rumah kecuali ada izin dari orangtua dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB selama 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 12080 K/Pid.Sus/2025



4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Anak PUTRA ANANDA menepati persyaratan yang telah ditetapkan tersebut di atas;
5. Memerintahkan Anak PUTRA ANANDA dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit *handphone* Vivo warna biru dengan nomor 085763567285; Dikembalikan kepada Anak PUTRA ANANDA;
7. Membebaskan kepada Anak PUTRA ANANDA membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 68/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 9 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbh tanggal 17 September 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak PUTRA ANANDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak PUTRA ANANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terhadap Anak dilakukan penahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit *handphone* Vivo warna biru dengan nomor 085763567285;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 12080 K/Pid.Sus/2025



Dikembalikan kepada Anak PUTRA ANANDA;

6. Membebaskan kepada Anak PUTRA ANANDA membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Ks/Akta.Pid.Anak/2025/PN Sbh *juncto* Nomor 68/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN *juncto* Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 16 Oktober 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Ks/Akta.Pid.Anak/2025/PN Sbh *juncto* Nomor 68/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN *juncto* Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 20 Oktober 2025 Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2025 dari Penasihat Hukum Anak tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2025 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 20 Oktober 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 23 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 15 Oktober 2025 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 20 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 12080 K/Pid.Sus/2025



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas pada tanggal 14 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 23 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Anak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA Kelas I Medan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang lengkap dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende*

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 12080 K/Pid.Sus/2025



gemotiveerd), maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Anak tersebut, putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, *judex facti* belum mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang meberatkan dan meringankan Anak sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa *in casu* Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam penangkapan Anak bukan milik Anak melainkan milik Saksi Ismail Pulungan yang meminta Anak membantunya mengemas Narkotika jenis ganja tersebut di sebuah pondok lalu memintanya ikut membantu mengantar Narkotika jenis ganja tersebut ke kantor jasa pengiriman JNT. *In casu* Anak belum memperoleh keuntungan atau upah sebagaimana dijanjikan tersebut, meskipun pada pekerjaan sebelumnya Anak sudah pernah menerima upah namun terhadap Narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam penangkapan Anak belum menerima, dengan demikian mempertimbangkan keadaan meringankan pada diri Anak yang belum pernah dijatuhi pidana dan keterlibatan anak dalam membantu mengemas paket ganja tersebut dan ikut membantu mengantar ke kantor JNT adalah semata-mata dengan tujuan agar mendapatkan upah sejumlah uang bukan keterlibatan langsung dalam peredaran Narkotika jenis ganja tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan pemidanaan yang mengedepankan kepentingan terbaik Anak;
- Bahwa mempertimbangkan pula status Anak saat ini yang masih berstatus aktif sebagai siswa SMK Al Ikhlas Pagaran Bira, Kabupaten Padang Lawas kelas XII, yang sebentar lagi akan menempuh ujian nasional kelulusan pada

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 12080 K/Pid.Sus/2025



bulan Maret 2026, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak lebih tepat berupa pemidanaan yang tidak mengganggu kegiatan sekolah Anak dengan harapan Anak dapat fokus mempersiapkan dirinya dalam menghadapi ujian nasional dan dalam rangka menghindari labelisasi Anak sebagai Narapidana;

- Bahwa oleh karena ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka pemidanaan terhadap Anak terkait penjatuhan pidana denda akan diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut agar tercipta pemidanaan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Anak dan dalam rangka menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana dengan tetap mengedepankan pemidanaan untuk kepentingan terbaik Anak, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Anak tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 68/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 9 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbh tanggal 17 September 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 12080 K/Pid.Sus/2025



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Anak PUTRA ANANDA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 68/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 9 Oktober 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbh tanggal 17 September 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Anak PUTRA ANANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Medan;
 2. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan disertai syarat khusus berupa Anak wajib melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sampai tamat serta Anak tidak boleh keluar rumah kecuali ada izin dari orang tua dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB selama 1 (satu) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Anak PUTRA ANANDA dengan pidana pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 November 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 12080 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Hamsurah, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 12080 K/Pid.Sus/2025